МУИС / ХҮНИЙ ЭРХ

НИЙГМИЙН ДООД ДАВХРАА БА ХҮНИЙ ЭРХ

Ядуурал. Тэгш боломж.
Нэр төртэй амьдрал.

ОЮУТНУУД
Б. Саранчимэг · Ш. Түвшинбаяр
Б. Энхзаяа

БАГШ / Б. Тамир



КОНЦЕПЦ КОЛЛАЖ / AI

АСУУДЛААС ШИЙДЭЛ РҮҮ

Ядуурлыг зөвхөн орлогоор бус эрх, боломж, хариуцлагаар тайлбарлана.

01

Нөхцөл

Ядуурал хүний эрхээ бодитоор эдлэх боломжийг хэрхэн хязгаарладаг вэ?

02

Баталгаа

Монголын хууль ба олон улсын баримт бичиг ямар хамгаалалт тогтоодог вэ?

03

Шийдэл

Шүүхийн кейс, бусад орны туршлагаас Монголд юу хэрэгжүүлж болох вэ?

Гол байр суурь: халамжийн асуудлыг эрх, хүртээмж, хариуцлагатай холбож үзнэ.

НИЙГМИЙН БАЙР СУУРЬ ≠ ХҮНИЙ ҮНЭ ЦЭНЭ



ОРЛОГО БАГА БАЙЖ БОЛНО. ЭРХ БАГАСАХГҮЙ.

01 **Эдийн засгийн байр суурь**

Орлого, хөрөнгө, тогтвортой ажлын боломж бага; эдийн засгийн цочролд өртөх эрсдэл өндөр.

02 **Нийгмийн боломж**

Чанартай боловсрол, эрүүл мэнд, орон сууц, мэдээлэлд хүрэх боломж харилцан адилгүй.

03 **Эрхийн субъект**

Орлогоос үл хамааран хүн бүр ижил нэр төртэй, эрх эдлэгч. Ядуу хүнийг буруутгах нь бүтцийн шалтгааныг бүдгэрүүлдэг.

Цаашид “бага орлоготой”, “ядууралд өртсөн”, “эмзэг нөхцөлтэй” гэсэн тодорхой үг хэрэглэнэ.

ЯДУУРЛЫГ ХЭРХЭН ХАРАХ ВЭ?



ХЭМЖИЛТИЙН 3 ӨНЦӨГ

01 **Мөнгөн ядуурал**

Хэрэглээ эсвэл орлого тогтоосон босгоос доогуур байх. Үндэсний босго нь тухайн улсын нөхцөлд тулгуурлана.

02 **Олон хэмжээст хомсдол**

Боловсрол, эрүүл мэнд, ундны ус, ариун цэвэр, орон сууцны дутагдлыг хамтад нь харна.

03 **Нийгмийн гадуурхал**

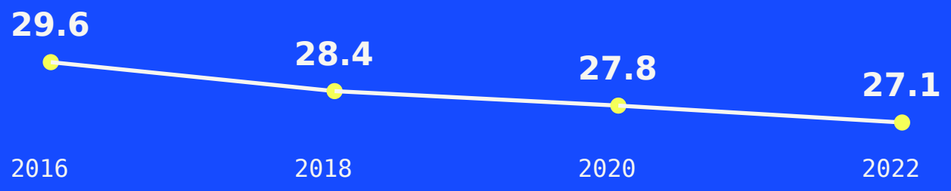
Баримт бичиг, тээвэр, хэл, цахим ур чадвар, ялгаварлал зэргээс үйлчилгээ авч чадахгүй болох.

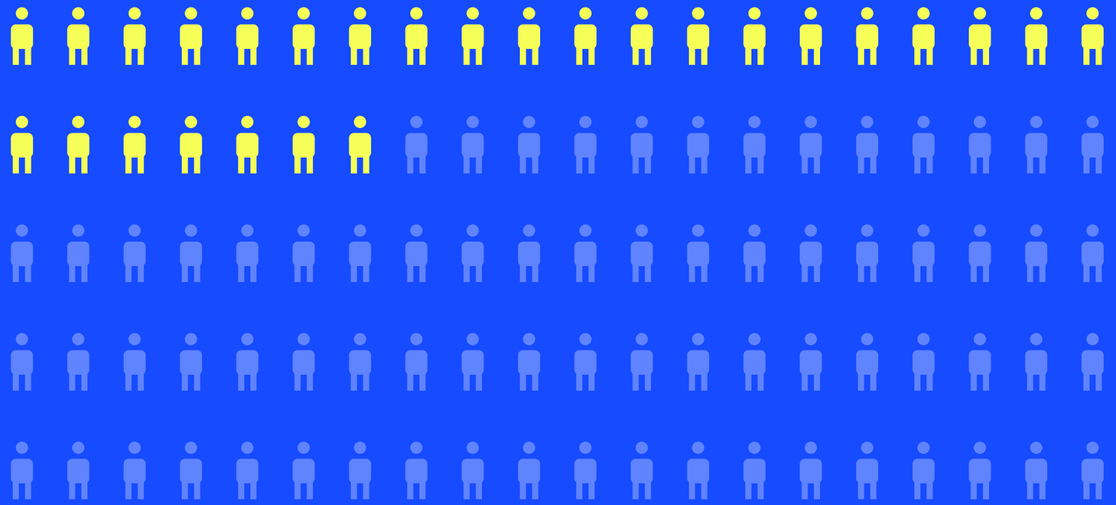
Нэг үзүүлэлт бүх асуудлыг тайлбарлахгүй. Орлого, үйлчилгээний хүртээмж, эрхийн хамгаалалтыг хамт үнэлнэ.

ЯДУУРАЛ / МОНГОЛ

27.1%

2022 оны үндэсний ядуурлын түвшин





100 ХҮНЭЭС ОЙРОЛЦООГООР 27

2016–2022: −2.5 нэгж хувь

Түүхэн өгөгдөл. 2026 оны түвшин биш.

ЯДУУРЛЫН ДАВТАГДАХ ТОЙРОГ

01 Орлогын эрсдэл

Ажлын тогтворгүй байдал
Үнэ, өрийн дарамт

→

02 Үйлчилгээний саад

Тээврийн зардал
Баримт бичиг, хүртээмж

↓

03 Боломж хумигдах

Хичээл тасалдах
Эмчилгээ хойшлох

←

04 Эмзэг байдал

Ур чадвар, эрүүл мэнд доройтох
Орлого дахин буурах

↑

Гинжин холбоог таслах арга: суурь үйлчилгээ + орлогын хамгаалалт + эрхээ шаардах боломж.

ЭРХ

ТУСЛАМЖ БУС, БАТАЛГАА.

Хүн — эрх эдлэгч.
Төр — үүрэг хүлээгч.
Шийдвэр — хяналттай.

01

Хүн бүр эрх эдэлнэ

Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал, 1948.12.10: 1 дүгээр зүйл — нэр төр, эрхийн тэгш байдал; 2 — ялгаварлахгүй байх.

02

Улс үүрэг хүлээнэ

ICESCR, 1966.12.16: 2.1 — нөөц бололцоогоо дээд хэмжээгээр ашиглан эрхийг дэвшилттэй хэрэгжүүлэх.

03

Шийдвэрийг хянуулна

Үндсэн хууль, 1992.01.13: 16.12 — өргөдөл, гомдол; 16.14 — шүүхээр хамгаалуулах, хууль зүйн туслалцаа.

Хандив, сайн дурын тусламж нь төрийн хуулиар хүлээсэн үүргийг орлохгүй.

ҮНДСЭН ХУУЛЬ

1992

01 САР / 13 ӨДӨР

Орлогоос үл хамаарах эрхийн баталгаа

14.1; 14.2	**Хуулийн өмнө эрх тэгш; хөрөнгө чинээ зэрэг үндэслэлээр ялгаварлахгүй** Үйлчилгээний шалгуур хүнийг дорд үзэж болохгүй
16.4	**Ажил, хөдөлмөрөө сонгох; хөдөлмөрийн аятай нөхцөл; цалин** Аюулгүй ажил, хуульд нийцсэн хөлс
16.5	**Хуульд заасан нөхцөлд эд, мөнгөний тусламж авах** Өндөр нас, хөдөлмөрийн чадвар алдалт зэрэг
16.6; 16.7	**Эрүүл мэндээ хамгаалуулах; сурч боловсрох** Төлбөргүй үйлчилгээний хүрээг хууль тогтооно
19.1	**Эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн баталгааг бүрдүүлэх төрийн үүрэг** Эрхийн хэрэгжилтийг төсөв, бодлогоор хангах

БАТАЛГААНААС ХЭРЭГЖИЛТ РҮҮ

МОНГОЛЫН САЛБАРЫН ХУУЛИУД / БАТЛАГДСАН ОГНОО

Хөдөлмөрийн тухай 2021.07.02	6 дугаар зүйл: хөдөлмөрт ялгаварлан гадуурхахыг хориглох	Сонгон шалгаруулалт, цалин тэгш үү?
Нийгмийн халамжийн тухай 2012.01.19	Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, үйлчилгээ	Хуулийн шалгуур хангасан хүнд хүрч байна уу?
Боловсролын ерөнхий хууль 2023.07.07	Боловсролын тэгш боломж, хүртээмжийн зохицуулалт	Төлбөрөөс гаднах саадыг арилгасан уу?
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай 2016.02.05	Ялгаварлалгүй оролцоо, хүртээмжийн зохицуулалт	Орчин, мэдээлэл, үйлчилгээ хүртээмжтэй юу?

Батлагдсан он нь сүүлийн нэмэлт, өөрчлөлтийн он гэсэн үг биш. Одоогийн найруулгыг Legalinfo-оос нягтална.

ЭРХИЙН АРХИТЕКТУР 1948 — 2015

1948.12.10

1948

Түгээмэл тунхаглал

Хүн бүрийн нэр төр, суурь эрх

1966.12.16

1966

Хоёр олон улсын пакт

Иргэний ба нийгэм, эдийн засгийн эрх

1989.11.20

1989

Хүүхдийн эрхийн конвенц

Хүүхдийн хамгаалалт, хөгжил

2006.12.13

2006

ХБХ-ийн эрхийн конвенц

Хүртээмж ба тэгш оролцоо

2015.09.25

2015

ТХЗ • 2030 хөтөлбөр

Ядуурал, тэгш бус байдлыг бууруулах

Огноонууд нь олон улсын баримт бичгийг баталсан өдөр; Монгол Улс нэгдсэн огноо биш.

ТҮГЭЭМЭЛ ТУНХАГЛАЛ

1948.12.10 / UDHR

1, 2	**Эрх тэгш байдал; ялгаварлан гадуурхахгүй байх**	Бага орлогыг доромжлох үндэслэл болгохгүй
22	**Нийгмийн хамгаалал**	Эрсдэлд орсон үед баталгаатай дэмжлэг
23	**Хөдөлмөр; шударга, таатай цалин хөлс**	Ажилтай ч ядуурах эрсдэлийг авч үзнэ
25	**Зохистой амьжиргаа; хоол, орон байр, эрүүл мэнд**	Амьдралын суурь хэрэгцээг эрхтэй холбох
26	**Боловсрол**	Бага шатны боловсрол үнэ төлбөргүй, заавал байх

Түгээмэл тунхаглал нь гэрээ биш; хүний эрхийн нийтлэг стандартын суурь баримт бичиг.

ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГЭМ, СОЁЛЫН ЭРХ

1966.12.16 / ICESCR

2.1; 2.2	**Дэвшилттэй хэрэгжилт; ялгаварлалгүй байдал**	Нөөц ба хэрэгжилтийн ахицыг тайлагнах
6; 7	**Хөдөлмөрлөх; шударга, таатай нөхцөл**	Аюулгүй ажлын байр, зохистой цалин
9	**Нийгмийн хамгаалал, нийгмийн даатгал**	Өндөр нас, ажилгүйдэл, бусад эрсдэлийн хамгаалалт
11	**Зохистой амьжиргаа; өлсгөлөнгөөс ангид байх**	Хоол хүнс, хувцас, орон байрны бодлого
12; 13	**Эрүүл мэнд; боловсрол**	Хүртээмжтэй анхан шатны тусламж, боловсрол

Хүчин төгөлдөр болсон: 1976.01.03. Нөөц хязгаарлагдмал ч бодит алхам хийх үүрэг хэвээр.

ОРЛОГО БАГА Ч ДУУ ХООЛОЙ БАГАСАХГҮЙ.

1966.12.16 / ICCPR

26

Хуулийн өмнө тэгш

ICCPR-ийн 26 дугаар зүйл: хүн бүр хуулийн өмнө тэгш; эд хөрөнгө болон бусад байдлаар ялгаварлахгүй, тэгш хамгаалуулах.

14

Шүүхэд хүрэх боломж

14.1 — шүүхийн өмнө тэгш байх. 14.3(d) — эрүүгийн хэрэгт шударга ёсны шаардлагаар, төлбөрийн чадваргүй бол үнэ төлбөргүй өмгөөлөл.

25

Оролцох эрх

25 дугаар зүйл: иргэд төрийн хэрэгт оролцох, сонгох, сонгогдох боломжтой. Ядуурал нь иргэний дуу хоолойг үгүйсгэх үндэслэл биш.

Хүчин төгөлдөр: 1976.03.23. Орлогоос үл хамаарах хамгаалалт нь нийгмийн эрхээ шаардах боломжийг дэмжинэ.

ТӨРИЙН ҮҮРЭГ / 3 ТҮВШИН

01

ХҮНДЭТГЭХ

Төр өөрөө эрхэд үндэслэлгүй халдахгүй. Жишээ: хууль ёсны хамгаалалтгүй албадан нүүлгэхээс зайлсхийх.

02

ХАМГААЛАХ

Гуравдагч этгээдийн зөрчлөөс хамгаална. Жишээ: ажил олгогчийн ялгаварлал, аюултай нөхцөлд хяналт тавих.

03

ХАНГАХ

Хууль, төсөв, үйлчилгээ, хүртээмжийг бүрдүүлнэ. Жишээ: анхан шатны тусламж, нийгмийн хамгаалалд бодит хүрэх боломж.

“Төсөв хүрэхгүй” гэдэг тайлбар нь ялгаварлал, дур зоргын шийдвэрийг зөвтгөхгүй.

НЭГ ХҮНД ОЛОН СААД ДАВХЦАЖ БОЛНО.

CRC

1989.11.20

2 — ялгаварлахгүй; 3 — дээд ашиг сонирхол; 26, 27 — хамгаалал, амьжиргаа

Өрхийн ядуурлаас шалтгаалсан хүүхдийн хомсдол

CEDAW

1979.12.18

11 — хөдөлмөр; 12 — эрүүл мэнд; 14 — хөдөөгийн эмэгтэйчүүд

Асаргааны ачаалал, ажлын ба үйлчилгээний тэгш бус байдал

CRPD

2006.12.13

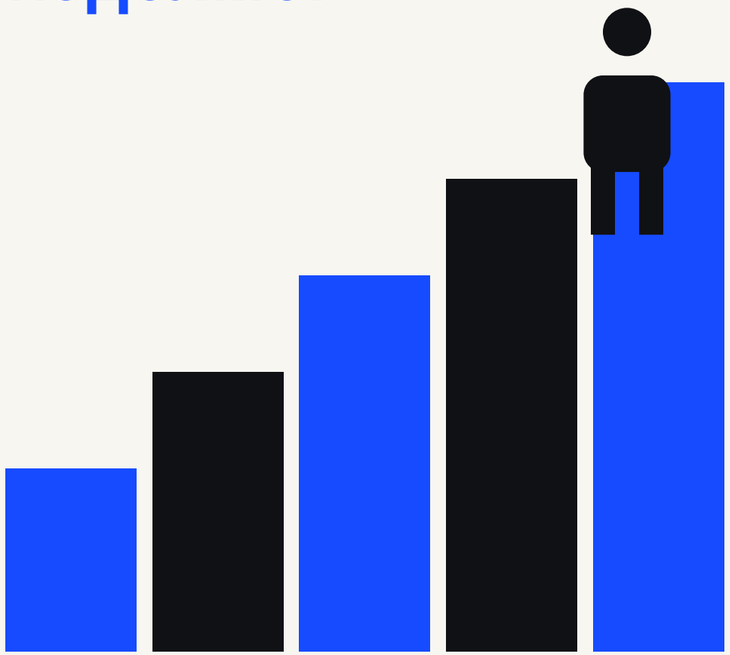
9 — хүртээмж; 24 — боловсрол; 27 — ажил; 28 — амьжиргаа, хамгаалал

Биеийн орчин, мэдээлэл, ажилд оролцох саад

Нэг хүнд хэд хэдэн саад давхцаж болно. Ижил үйлчилгээ бүх хүнд ижил үр дүн өгөхгүй.

АЖИЛТАЙ ≠ ЯДУУРЛААС ХАМГААЛАГДСАН

ХӨДӨЛМӨР



01 Эрхийн тулгуур

Үндсэн хууль • 1992.01.13: 16.4.
Хөдөлмөрийн тухай хууль • 2021.07.02: 6 дугаар зүйл.
ICESCR • 1966.12.16: 6, 7 дугаар зүйл.

02 Эрсдэлийн цэг

Бага цалин, тогтворгүй цаг, албан бус ажил; хөдөлмөрийн аюулгүй байдал; даатгалын хамрагдалтын тасалдал.

03 Шалгах баримт

Гэрээ, ажлын цагийн бүртгэл, цалин олголт, даатгалын мэдээлэл. Хууль ёсны шаардлагыг ажилтанд ойлгомжтой тайлбарлах.

Шийдэл: зохистой нөхцөл + хэрэгжих хяналт + ажилтны гомдол гаргах аюулгүй боломж.

ТӨЛБӨРГҮЙ СУРГУУЛЬ ≠ ЗАРДАЛГҮЙ СУРАЛЦАХ

ТЭЭВЭР | ХЭРЭГСЭЛ | ИНТЕРНЕТ | БАЙР

Баталгаа

Үндсэн хууль • 1992.01.13: 16.7.
Боловсролын ерөнхий хууль • 2023.07.07.
CRC • 1989.11.20: 28 дугаар зүйл.

Далд саад

Тээвэр, хэрэгсэл, дотуур байр, интернет, төхөөрөмжийн зардал; асаргаа, хөдөлмөрийн ачаалал.

Хэрэгжүүлэх арга

Сургуулиас завсардах эрсдэлийг эрт илрүүлэх; хэрэгцээнд нийцсэн дэмжлэг; хүртээмжтэй сургалтын орчин.

Элсэлтээс гадна ирц, төгсөлт, сурлагын ахиц, гомдол шийдвэрлэлтийг хэмжинэ.

ҮЙЛЧИЛГЭЭ БАЙГАА НЬ ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ГЭСЭН ҮГ БИШ.



ЭРҮҮЛ МЭНД + АМЬДРАХ ОРЧИН

01 Эрүүл мэнд

Үндсэн хууль • 1992.01.13: 16.6.
ICESCR • 1966.12.16: 12 дугаар зүйл.
Тусламж авах зардал, зай, хугацааг хамтад нь үнэлнэ.

02 Орчин, орон байр

Үндсэн хууль: 16.2 — эрүүл, аюулгүй орчин.
ICESCR: 11 — зохистой амьжиргаа, орон байр.
Ус, дулаан, ариун цэвэр, аюулгүй байдлыг харна.

03 Хүртээмж

Үйлчилгээ байгаа эсэх → очиж чадах эсэх → төлж чадах эсэх → чанартай эсэх.
Бүртгэл, хөгжлийн бэрхшээл, тээврийн саадыг илрүүлнэ.

Эрхийг зөвхөн барилга, орны тоогоор биш бодит хэрэглэгчийн боломж, үр дүнгээр үнэлнэ.

ХАМГААЛАЛТ ХЭНД ХҮРЧ БАЙНА ВЭ?

ХАЛАМЖИЙН СИСТЕМИЙН ХОЁР ЭРСДЭЛ

ШААРДЛАГА ХАНГАСАН ⇒ ҮЛДЭХ

Хасагдлын алдаа

ШААРДЛАГА ХАНГААГҮЙ ⇒ ОРОХ

Хамрагдлын алдаа

Хуулийн үндэс

Үндсэн хууль • 1992.01.13: 16.5.
Нийгмийн халамжийн тухай хууль • 2012.01.19.
ICESCR • 1966.12.16: 9 дүгээр зүйл.

Сайн ажиллагаа

Ойлгомжтой шалгуур; мэдээллээ засуулах боломж; үндэслэл бүхий шийдвэр; гомдол гаргах хүртээмжтэй суваг.

Зорилтот дэмжлэгийн үр ашгийг хүний нэр төр, хувийн мэдээллийн хамгаалалттай хамт үнэлнэ.

БОДИТ КЕЙС / 01

ОРОН БАЙРНЫ ЭРХ

ӨМНӨД АФРИК

2000.10.04

Орон байргүй, хүнд нөхцөлд амьдарч байсан иргэд төрийн орон сууцны хөтөлбөр яаралтай хэрэгцээг нь хангахгүй байгааг шүүхэд маргасан.

Grootboom • [2000] ZACC 19



КОНЦЕПЦ КОЛЛАЖ / AI — ХЭРГИЙН БОДИТ ГЭРЭЛ ЗУРАГ БИШ

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР

Өмнөд Африкийн Үндсэн хууль • 1996.12.10 (гарын үсэг зурсан); 26 дугаар зүйл. Шүүх бодлого нь онцгой гачигдалтай хүмүүсийн яаралтай хэрэгцээг бодитой тусгах ёстой гэж үзсэн.

СУРГАМЖ / Бодлого хамгийн гачигдалтай хүнийг орхих ёсгүй.

БОДИТ КЕЙС / 02

ЭМЧИЛГЭЭНД ХҮРЭХ ЭРХ

ӨМНӨД АФРИК

2002.07.05

Невирапин эмийг улсын эрүүл мэндийн салбарт зөвхөн сонгосон туршилтын цэгүүдээр хязгаарласан бодлого нь бусад эмнэлгийн эх, хүүхдийн хүртээмжийг хааж байв.

Treatment Action Campaign • [2002] ZACC 15



КОНЦЕПЦ КОЛЛАЖ / AI — ХЭРГИЙН БОДИТ ГЭРЭЛ ЗУРАГ БИШ

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР

Өмнөд Африкийн Үндсэн хууль • 1996.12.10 (гарын үсэг зурсан); 27 дугаар зүйл. Шүүх эмнэлгийн шаардлага хангасан газруудад хэрэглэхэд саад болсон хязгаарлалтыг арилгахыг даалгасан.

СУРГАМЖ / Үйлчилгээний хязгаарлалт үндэслэлтэй байх ёстой.

АМЬЖИРГАААНЫ ДООД БАТАЛГАА



МАРГААН

Hartz IV тогтолцооны зарим суурь тэтгэмж, ялангуяа хүүхдийн хэрэгцээний тооцоолол нь ил тод, бодит үндэслэлтэй эсэх талаар маргасан.

ЭРХ ЗҮЙН ҮНДЭС

Германы Үндсэн хууль • 1949.05.23; 1(1) ба 20(1). Хүний нэр төр ба нийгмийн төрийн зарчмаас амьжиргааны наад захын баталгааг тайлбарласан.

МОНГОЛД АВАХ САНАА

Монголд авах санаа: тэтгэмжийн хэмжээг зөвхөн улс төрийн сонголтоор бус бодит хэрэгцээ, ойлгомжтой аргачлал, тогтмол шинэчлэлээр үндэслэх.

Шүүх нэг “зөв” мөнгөн дүн тогтоохоос илүү тооцооллын арга, үндэслэл, баталгааг шаардсан.

ИЖИЛ ЗОРИЛГО. ӨӨР ХЭРЭГСЭЛ.

УЛС • ЖИШЭЭ	ХАМГААЛАЛТЫН ХЭРЭГСЭЛ	ДАВУУ ТАЛ / АНХААРАХ ЗҮЙЛ
Монгол • Үндсэн хууль 1992.01.13	Үндсэн эрх + хуульд заасан халамж, үйлчилгээ	Шалгуур ба бодит хүртээмжийг уялдуулах
Өмнөд Африк • 1996.12.10 (гарын үсэг зурсан)	Нийгмийн эрхийн хэрэгжилтэд шүүхийн хяналт	Бодлого гачигдалтай хүмүүсийг орхисон эсэх
Герман • 1949.05.23	Нэр төрд нийцэх амьжиргааны доод баталгаа	Тэтгэмжийн тооцоолол үндэслэлтэй байх
Финланд • 2017–2018 туршилт	Нөхцөл багатай тогтмол мөнгөн дэмжлэг	Туршилтын үр дүнг бүх хүн амд шууд дүгнэхгүй
Бразил • хууль 2023.06.19	Bolsa Família: зорилтот орлогын дэмжлэг	Боловсрол, эрүүл мэндийн үйлчилгээтэй холбох

Энэ хүснэгт бол бодлогын харьцуулалт; улсын “хүний эрхийн чансаа” биш.

ФИНЛАНД / ОРЛОГЫН БАТАЛГААНЫ ТУРШИЛТ

2017–2018 / YP ДҮНГ 2020 ОНД ТАЙЛАГНАСАН

2,000

АЖИЛГҮЙ ОРОЛЦОГЧ

€560

САР БҮР / НЭГ ХҮНД

Юуг ажигласан бэ?

Kela-ийн 2020 оны тайланд амьдралын сэтгэл ханамж, эдийн засгийн аюулгүй байдлын үнэлгээ илүү сайн байсныг мэдээлсэн.

Хязгаарлалт

Ажил эрхлэлтийн нөлөө хязгаарлагдмал; хоёр дахь жилд бусад бодлогын өөрчлөлт нөлөөлсөн. Судалгааны хариу өгөх ялгааг ч харгалзана.

Сургамж: мөнгөн дэмжлэгийн нөлөөг зөвхөн ажилд орсон тоогоор биш хүний амьдралын чанараар үнэлнэ.

БРАЗИЛ / BOLSA FAMÍLIA

МӨНГӨН ДЭМЖЛЭГ + БОЛОВСРОЛ + ЭРҮҮЛ МЭНД

01 / Эрх зүйн огноо

Анхны хөтөлбөрийн хууль: №10.836 • 2004.01.09.
Шинэ хууль: №14.601 • 2023.06.19.

02 / Бодлогын механизм

Бага орлоготой өрхөд мөнгөн дэмжлэг олгож, хүүхдийн боловсрол, эрүүл мэндийн хяналттай холбоотой нөхцөлүүдийг ашигладаг.

03 / Эрхийн шүүлтүүр

Сургууль, эмнэлэг нь өөрөө хүртээмжгүй бол өрхийг дангаар буруутгаж болохгүй. Бүртгэл шинэчлэх, тайлбар авах, гомдол гаргах боломж чухал.

Монголд авах санаа: тэтгэмжийг үйлчилгээтэй холбохдоо тухайн үйлчилгээ бодитоор хүрдэг эсэхийг шалгана.

МОНГОЛД / 5 БОДИТ АЛХАМ

01	**Нэг цэгийн хүртээмж**	Халамж, бүртгэл, хууль зүйн мэдээллийг холбох	**Хүсэлт шийдвэрлэх хугацаа; давтан очилт**
02	**Гомдлын бодит механизм**	Шийдвэрийн үндэслэл, хянуулах сувгийг мэдээлэх	**Хугацаандаа шийдсэн гомдлын хувь**
03	**Суурь үйлчилгээний саад бууруулах**	Тээвэр, хүртээмж, сургалтын далд зардлын дэмжлэг	**Хичээлийн ирц; үйлчилгээ тасалдсан тохиолдол**
04	**Орлогын хамгаалал**	Эрсдэлд тохирсон дэмжлэг, хөдөлмөрийн зуучлал	**Хамрагдалт; эрх бүхий өрхийн хасагдлын алдаа**
05	**Төсвийн үндэслэл, оролцоо**	Хэрэгцээнд тулгуурласан тооцоо, иргэдийн санал	**Нийтэлсэн аргачлал; хэрэгжилтийн тайлан**

Эдгээр нь илтгэлийн бодлогын санал; одоо хүчин төгөлдөр хуульд бүгд заасан гэсэн үг биш.

ЭРХЭЭ ХАМГААЛАХ ЗАМ

ҮНДСЭН ХУУЛЬ / 1992.01.13 / 16.12, 16.14

01

Баримтжуулах

Хүсэлт, хариу, огноо
Төлбөр, холбогдох баримт

02

Үндэслэл авах

Татгалзсан шалтгаан
Шалгуур, хууль зүйн үндэс

03

Хянуулах

Эрх бүхий байгууллага
ХЭҮК, хууль зүйн зөвлөгөө

04

Шүүхээр хамгаалах

Маргааны харьяаллыг тогтоох
Хугацаа, журмыг нягтлах

Үндсэн хууль • 1992.01.13: 16.12, 16.14. Гомдлын төрөл бүрийн журам, хугацаа өөр.

ДҮГНЭЛТ / МУИС

НЭР ТӨРТЭЙ АМЬДРАЛ БОЛ ГОЛ ШАЛГУУР.

01 **Эрх тэгш**

Орлого бага байх нь хүний эрх, нэр төрийг бууруулахгүй. Ялгаварлалгүй байдал бол суурь шаардлага.

02 **Бодит хүртээмж**

Хуулийн заалт нь төсөв, үйлчилгээ, мэдээлэл, орчны хүртээмжээр дамжин бодит боломж болно.

03 **Хариуцлага**

Тооцоолол ил тод, шийдвэр үндэслэлтэй, гомдол хянуулах боломжтой үед хамгаалалт үр дүнтэй.



ЭХ СУРВАЛЖ / ХУУЛЬ, КОНВЕНЦ

ҮХ	Монгол Улсын Үндсэн хууль — 1992.01.13
ХТ	Хөдөлмөрийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ — 2021.07.02
НХ	Нийгмийн халамжийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ — 2012.01.19
БЕХ	Боловсролын ерөнхий хууль /шинэчилсэн найруулга/ — 2023.07.07
ХБХ	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль — 2016.02.05
UDHR	Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал — 1948.12.10
ICESCR	Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пакт — 1966.12.16; хүчин төгөлдөр: 1976.01.03
ICCPR	Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пакт — 1966.12.16; хүчин төгөлдөр: 1976.03.23
CRC	Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц — 1989.11.20; хүчин төгөлдөр: 1990.09.02
CEDAW	Эмэгтэйчүүдийг алагчлах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенц — 1979.12.18; хүчин төгөлдөр: 1981.09.03
CRPD	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенц — 2006.12.13; хүчин төгөлдөр: 2008.05.03

Албан ёсны эх: legalinfo.mn • ohchr.org. Слайдын тайлбар хэсэгт холбогдох эх сурвалжийн холбоос бий.

ЭХ СУРВАЛЖ / КЕЙС, СУДАЛГАА

POV	YCX, Дэлхийн банк: Mongolia Poverty Update 2022, 2024 онд нийтэлсэн; үндэсний ядуурлын түвшин
GROOT	Government of the Republic of South Africa v Grootboom [2000] ZACC 19 — 2000.10.04
TAC	Minister of Health v Treatment Action Campaign (No 2) [2002] ZACC 15 — 2002.07.05
GER	BVerfG, 1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09, 1 BvL 4/09 — 2010.02.09, амьжиргааны доод баталгаа
FIN	Kela: Финландын суурь орлогын туршилт, 2017–2018; эцсийн үр дүн 2020
BRA	Бразил: Lei nº 10.836 — 2004.01.09; Lei nº 14.601 — 2023.06.19
GC3	CESCR, Ерөнхий тайлбар №3 — 1990.12.14; улсын үүрэг, доод цөм шаардлага
SDG	НҮБ, A/RES/70/1 — 2015.09.25, Тогтвортой хөгжлийн зорилго

Хязгаарлалт: албан ёсны сайтуудад шууд нэвтрэхийг орчны сүлжээ хаасан; эхүүдийг онлайн дахин тулгаж баталгаажуулаагүй.